

2026. 수업방해행동 학생 지원 보조인력(자원봉사자) 운영 계획 안내

 경상남도교육청 교육활동보호담당관

수업방해행동 학생 지원 보조인력이란?

모든 학생의 학습권 보장과 올바른 성장을 지원하기 위해 수업방해행동 학생을 지원하는 보조 인력(자원봉사자)

※ 자원봉사 위촉직으로 운영

I 근거

- 「교원의 학생생활지도에 관한 고시」 공포 및 학칙에 관한 특례(2023. 9. 1.시행)
- 「경상남도교육청 자원봉사자 관리기준(안)」(노사협력과-4190(2021. 6. 1.)
- 「2025.교육활동보호 기본 계획」(교육활동보호담당관-968(2025.2.24.)

II 목적

- 교사의 교육활동을 보호하고 모든 학생의 학습권을 보장하기 위하여 수업 활동 방해 학생을 위한 인력 지원
- 교육활동에 안심하고 전념할 수 있는 여건 조성

III 수업방해행동 학생 지원 보조인력 운영 계획

1. 지원 학교: 전 초등학교 및 중학교 중 선정학교

※선정학교 추후 공문 발송

2. 운영 방침

가. 학교는 수업방해행동 학생 자체 운영 계획을 수립하여 운영

나. 수업방해행동 학생 지원 보조 인력은 근로계약(채용)이 아닌 **자원봉사 형태로 위촉**

- 근로계약서 작성 불가, 4대보험 가입 불가, 복무 상신 및 승인 불가

- 업무분장표 작성·교육공무직원 호칭 사용 금지, 시험관리요원 임명 불가

- 배움터지킴이와 겸임 불가

다. 활동비 지원: 활동한 날만 봉사활동 실비(여비) 지원 가능(주 40시간 이하)

- 1일 4시간 이하 20,000원, 4시간 초과 8시간 이하 40,000원

※ 활동비 추가 지원 없음

[예시 1]

· 1일 4시간 이하 산출 내역: 20,000원(1일)×20일(월)×10개월=4,000,000원

[예시 2]

· 1일 4시간 초과 8시간 이하 산출 내역: 40,000원(1일)×20일(월)×10개월=8,000,000원

- 활동비는 여비(교통비, 식비 등)이므로 출장비 중복 지급 금지

- 임금성 금품 지급 불가

- 월정액 지급 불가

※ 자원봉사활동은 무보수가 원칙이며, 활동에 소요되는 실비변상적 금품(교통비 등) 지원

※ 활동 시간은 봉사자와 상호 협의하여 자율적으로 결정

※ 협의회 참석·연수 참석 시간은 활동시간에 포함

라. 지원 예산: 2026. 통합사업운영비로 지원(학교기본운영비)

3. 운영 기간: 2026. 3. 1. ~ 2027. 2. 28. 중 필요 기간 위촉

(예산 범위 내 단위 학교 자율 운영)

4. 활동 시간: 주40시간·일 8시간 이하 기준(학교실정에 맞게 조정)

※ 1인 또는 2인의 자원봉사자를 위촉하여 학교 실정에 따라 자율적으로 운영 가능

(예: 1인 오전 활동, 2인 오전·오후별 활동, 2인 요일별 활동 등)

5. 주요 역할

- 수업 시간 중 수업방해행동 학생(정서행동 위기학생 등) 상시 지원

- 수업방해행동 학생 분리 지도 지원 및 해당 학생 일시 보호 지원

- 기타 상세 업무 내용*은 학교장과 상호 협의하여 활동 내용을 정함

* 기타 상세 업무 내용: 교육활동 보호 관련 업무

- 상호 협의된 역할은 학교 자체 운영 계획에 제시

- 활동일지(봉사활동 및 상담일지 등)는 작성하지 아니하며, 지출증빙을 위한 최소한의 봉사일자 현황만 작성함. [붙임3_서식7]

※ 수업방해행동으로 분리된 학생에 대해 단독 지도할 수 없음

6. 위촉 기준 및 운영: ‘2025. 학생보호인력 운영 계획’ 준용(단위학교에서

공고를 통해 직접 위촉, 만족도 조사 후 결과에 따라 재위촉 여부 활용)

- 가. 신분 : 계약에 의한 고용 관계가 아니라 「자원봉사활동 기본법」 제3조 제1항 및 제2항에 따라 자발적으로 시간과 노력을 제공하는 자원봉사자임
- 나. 위촉 시 반드시 **학교 홈페이지 게시판에 위촉 공고 게시글을 작성**하고 접수 마감일까지 **7일 이상을 확보하여 공고**하며, 게시글은 2년간 유지
- 다. 위촉 시 [붙임3_서식2], [붙임3_서식4]을 학교 실정에 맞게 수정하여 활용
- 라. 공개모집 시 응모자가 지원자보다 많을 경우, 외부위원을 포함한 선정위원회 구성하여 선정 심사를 진행. 지정한 선정위원회는 다음 계획 수립까지 활동함을 원칙으로 함 → 선정위원회는 학교운영위원회 등으로 대체 가능

- ✓ 선정위원회는 외부위원을 포함하여 5명 내외로 구성
- ✓ 구성위원 예시: 학교운영위원, 교직원, 학부모 등

- 마. 위촉기준 [붙임3_서식3]을 참고하여 공고 및 선정 심사 시 활용
- 바. 활동기간 제한: 동일 학교 최대 3년(공개위촉+향후 재위촉 2회 포함)
- 사. 단위학교에서는 매년 학년말 사업운영평가를 위한 만족도조사 자체 실시하여 결과에 따라 재위촉 가능
- 아. 나이, 성별 제한 없음
- 자. 우대 위촉 조건 및 제외 조건
- 1) 우대: 학생지도 등 관련 경험을 보유한 자, 지역공동체 내 덕망 있는 자 등
 - 2) 다음의 각호에 해당하는 자는 자격에서 제외한다.
 - 가) 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제20조의5 제2항에 해당하는 자

※ 참고: 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제20조의5(학생보호인력의 배치 등)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 학생보호인력이 될 수 없다.

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」에 따른 아동·청소년대상 성범죄 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력범죄를 범하여 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 날부터 10년이 지나지 아니하였거나, 금고 이상의 형이나 치료감호를 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 유예·면제된 날부터 10년이 지나지 아니한 사람
3. 「청소년 보호법」 제2조제5호가목3) 및 같은 목 7)부터 9)까지의 청소년 출입·고용금지업소의 업주나 종사자

청소년 보호법 제2조(정의) 5호"청소년유해업소"란 청소년의 출입과 고용이 청소년에게 유해한 것으로 인정되는 다음 가목의 업소(이하 "청소년 출입·고용금지업소"라 한다)와 청소년의 출입은 가능하나 고용이 청소년에게 유해한 것으로 인정되는 다음 나목의 업소(이하 "청소년고용금지업소"라 한다)를 말한다. 이 경우 업소의 구분은 그 업소가 영업을 할 때 다른 법령에 따라 요구되는 허가·인가·등록·신고 등의 여부와 관계없

이 실제로 이루어지고 있는 영업행위를 기준으로 한다.

가. 청소년 출입·고용금지업소

- 3) 「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 대통령령으로 정하는 것
- 7) 전기통신설비를 갖추고 불특정한 사람들 사이의 음성대화 또는 화상대화를 매개하는 것을 주된 목적으로 하는 영업. 다만, 「전기통신사업법」 등 다른 법률에 따라 통신을 매개하는 영업은 제외한다.
- 8) 불특정한 사람 사이의 신체적인 접촉 또는 은밀한 부분의 노출 등 성적 행위가 이루어지거나 이와 유사한 행위가 이루어질 우려가 있는 서비스를 제공하는 영업으로서 청소년보호위원회가 결정하고 여성가족부 장관이 고시한 것
- 9) 청소년유해매체물 및 청소년유해약물등을 제작·생산·유통하는 영업 등 청소년의 출입과 고용이 청소년에게 유해하다고 인정되는 영업으로서 대통령령으로 정하는 기준에 따라 청소년보호위원회가 결정하고 여성가족부 장관이 고시한 것

- 나) 「아동복지법」에 따라 아동학대관련 범죄로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정되고, 그 확정된 때부터 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 10년이 경과하지 아니한 자
- 다) 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조에서 규정하고 있는 아동·청소년 관련 교육기관 등에의 취업(사실상 노무 제공)제한 대상자 등
- 라) 학생과 관련된 업을 경영하여 학생 지도에 공정성을 확보하기 어려운 자
- 마) 기타 학생보호 및 학교안전 등의 업무수행에 부적합하다고 판단되는 자
- 바) 학교의 장은 수업방해행동 학생 지원 봉사자가 되려는 자에게 결격사유에 해당하지 않는다는 확인서를 [붙임3_서식5]에 따라 받으며 사전에 결격사유, 성범죄 및 아동학대 범죄조치를 실시

주요 조회내용	근거법령	조회기관	관련서식
국가공무원법 제33조 해당여부	학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제20조의5 제2항 제1호	시·구·읍·면	(붙임3) [별지1]
성범죄 경력	아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조	관할 경찰서	(붙임3) [별지2,3]
아동학대 관련 범죄 전력	아동복지법 제29조의3	관할 경찰서	(붙임3) [별지2,3]

※ 시·구·읍·면에 결격사유 조회와 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회는 신규 위촉 뿐만 아니라 재위촉을 하는 경우에도 반드시 실시

사) 조회 결과 결격사유에 해당하는 자는 위촉 대상에서 제외

7. 안전대책

가. 수업방해행동학생 지원 봉사자는 교육활동참여자로서 간주되어 학교안전 공제회로부터 보상이 가능함. 필요 시 별도 상해보험 가입 가능

※ 참고: 교육부 학생보호인력 운영 표준 가이드라인 제18조(안전사고 대비 등)

① 제4조제1항제7호에 따라, 학생보호인력의 안전사고 발생 시 지원을 위한 구체적인 지원 방안(학교안전공제회 공제급여 지급대상 포함, 상해보험 가입 등)을 마련하여야 한다.

8. 해촉

가. 다음 각 호에 해당할 경우 학교장은 수업방해행동 학생 지원 보조인력(자원봉사자)를 해촉할 수 있다.

1) 개인적인 사정에 의해 포기 의사를 밝힌 경우

2) 다음 각 호 현재사실이 확인되거나 1호 및 3호 과거 사실이 확인된 경우

·1호: 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제20조의5 제2항 해당자

·2호: 「아동복지법」에 따라 아동학대 관련 범죄로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정되고, 그 확정된 때부터 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 10년이 경과하지 아니한 자

·3호: 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조에서 규정하고 있는 아동·청소년 관련 교육기관 등에의 취업(사실상 노무 제공)제한 대상자

·4호: 학생과 관련된 업을 경영하여 학생 지도에 공정성을 확보하기 어려운 자

·5호: 기타 학생보호 및 학교안전 등의 업무수행에 부적합하다고 판단되는 자

3) 고의 또는 중대한 과실로 학교에 손해를 입혔을 경우

4) 형사사건으로 기소된 경우

나. 수업방해행동 학생 지원 보조인력(자원봉사자)는 개인적 사정에 의해 포기하고자 할 경우 14일 이전까지 학교장에게 알려야 한다.

다. 학교장은 수업방해행동 학생 지원 보조인력(자원봉사자)를 해촉하고자 할 경우, 그 근거 및 사유를 해당자에게 제시하여야 한다.

IV 기대효과

○ 교육활동보호를 위한 보조인력 지원으로 수업방해행동 학생 예방

○ 수업방해행동 학생 예방을 위한 보조인력 지원으로 교원의 교육활동 보호 및 학생의 학습권 보장